

「법무부 국고보조금 관리규정」 일부개정훈령안

1. 개정 이유

보조금 부정수급 근절을 위해 부정수급 예방, 사업자 선정기준, 집행관리, 사후관리 등 보조사업의 전반적인 관리 강화를 위해 일부 개정된 기획재정부 국고보조금 통합관리지침(기획재정부 공고 제2023-241호, '23.12.29.발령, '24. 1.2.시행)의 내용을 반영하려는 것임

2. 주요내용

가. 보조사업자 선정 시 고려사항 추가(안 제11조제1항 개정)

- 보조금의 안정적 운영을 위해 보조사업자 선정 시 보조사업자의 경영
· 사업 지속가능성 및 사업 수행에 관한 법령 위반의 이력을 고려하도록 함

나. 중복수급 확인·점검 의무 부여(안 제13조제1항 개정)

- 보조금의 중복수급을 방지하기 위해 보조사업 담당 부서장 및 상위보조사업자에게 보조금시스템을 통한 중복수급 확인·점검 의무를 부여함

다. 보조사업자선정위원회 심의범위 확대(안 제15조제1항 단서 신설)

- 공모 외 방식으로 보조사업자를 선정하고자 할 때에도 필요시 보조사업자 선정위원회 심의를 거칠 수 있도록 함

라. 보조금 교부조건 추가(안 제16조제1항 개정)

- 보조금의 중복·부정수급을 방지하기 위해 허위 신청·중복수급 등의 경우 보조금 반환 명령을 할 수도 있음을 내용으로 하는 보조금 교부조건을 추가함

마. 보조사업비 지출액 인정기준 명확화(안 제18조제1항~제3항 개정)

- 전자증빙자료를 비전자적으로 사용하는 경우가 많아 시스템의 효율적이고 투명한 운영을 저해하고 있어 보조사업자 카드 매출전표, 전자세금계산서 등의 증빙자료는 보조금시스템에 전자적 형태로 수신된 정보만을 제출하도록 함

바. 타법 개정에 따른 문구 수정(안 제24조제2항 및 제25조제2항제1호 개정)

- 국가유산기본법이 '23.4월 개정되어 '문화재'라는 용어가 '국가유산'으로 변경 되었으므로 지침 내용 중 이를 반영함

사. 보조금시스템을 통한 계약 체결 진행(안 제24조제4항 신설)

- 계약요청시점부터 시스템에 등록하도록 하는 규정이 없어 시스템을 통한 보조금 관리가 어려워 위탁계약 등을 체결하는 경우 보조금시스템을 통해서 계약체결을 요청하거나 수행하도록 함

아. 쪼개기 계약 방지 규정 추가(안 제24조제7항 신설)

- 위탁계약을 회피하기 위해 의도적으로 쪼개기 계약을 하는 경우가 발생하여 실질적으로 감독을 강화하도록 함

자. 내부거래 방지 규정 추가(안 제24조제8항 신설)

- 보조사업 수행 시 사적 이해관계자와 부정한 방법으로 거래하지 못하도록 보조사업 담당 부서장이 관리하도록 함

차. 회계감사보고서 제출대상 명확화(안 제33조제3항 신설)

- 감사보고서 제출의무를 지는 보조사업자는 보조금을 교부한 모든 보조사업 담당 부서장에게 감사보고서를 각각 제출하도록 함

카. 용어의 통일(안 제35조제2항 개정)

- ‘보조금통합관리망’을 ‘보조금시스템’으로 개정하여 타 조문과 일관되게 규정함

타. 정보제공주체 명확화(안 제37조제1항~제3항 개정 및 제4항 신설)

- 보조금 관련 정보의 정보제공 주체를 명확히 하도록 함

파. 부정수급심의위원회 업무범위 확대(안 제41조제2항제4호 신설)

- 부정수급여부 판단이 어려운 사안은 위원회에서 심의하도록 함

하. 부정수급 점검 기한 정비(안 제42조제1항 개정)

- 명단공표, 보조금 반환실적, 포상금 운영 등 부정수급의 효율적 점검 관리를 위한 구체적인 시행방안을 규정하도록 함

거. 부정수급 적발사업에 대한 사후조치 강화(안 제43조제5항 신설)

- 기획재정부가 점검 결과에 대한 재검토를 요청할 경우 이에 응하도록 함

너. 신고포상금 심의 활성화(안 제47조제6항 신설)

- 보조금 부정수급 신고 활성화를 위해 포상금 지급기준에 부합하는 대상자를 분기별로 심의하도록 함

3. 참고사항

가. 관계법령 : 보조금 관리에 관한 법률, 국고보조금 통합관리지침

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 기획재정부 국고보조금 통합관리지침 개정에 따른 개정임

라. 기 타 : 개정문, 신·구 조문 대비표

법무부 국고보조금 관리 규정 일부개정훈령안

법무부 국고보조금 관리 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제11조제1항 중 "능력, 사업능력"을 "능력, 계속기업으로서의 존속능력, 사업 수행에 관한 법령 위반의 이력, 사업능력"으로 하고, 같은 조 제4항 제2호 중 "제13조 제1항"을 "제13조제1항"으로 한다.

제12조제3항 단서 중 "중앙관서의 장"을 "보조사업 담당 부서장"으로 한다.

제13조제1항 중 "확인·점검할 수 있다"를 "확인·점검하여야 한다"로 한다.

제15조제1항에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 공모외방식(이하, "지정방식")으로 보조사업자를 선정하고자 할 때에도 적격여부에 대한 심의 등 보조사업 담당 부서장이 필요하다고 인정하는 경우에는 보조사업자선정위원회의 심의를 거칠 수 있다.

제16조제1항제1호 각 목 외의 부분 중 "취소"를 "취소하고 반환 명령을 하는 등 필요한 조치를 취"로 하고, 같은 조 제4항 중 "중앙관서의 장"을 "보조사업 담당 부서장"으로 한다.

제18조의 제목 "(보조금 사용방법)"을 "(보조금 사용방법 및 증빙자료 제출 방법)"으로 하고, 같은 조 제1항 중 "인정한다"를 "인정하며, 이때

카드 매출전표 등의 증빙자료는 보조금시스템에 전자적 형태로 수신된 정보만을 제출하여야 한다”로 하며, 같은 조 제2항 중 “한다”를 “하며, 이때 전자세금계산서는 보조금시스템에 전자적형태로 수신된 정보만을 제출하여야 한다”로 하고, 같은 조 제3항을 다음과 같이 하며, 같은 조 제4항을 삭제한다.

③ 교통, 통신시설 미비 등으로 제1항과 제2항에 따른 사용 및 제출이 곤란한 경우에는 그러하지 아니하다. 다만, 이 경우 보조사업 담당 부서장은 보조금 사용 내역의 증빙자료가 보조금시스템에 중복 또는 누락하여 제출되는 것을 방지하기 위하여 보조금 사용 내역을 상세히 점검하고 관리하여야 한다.

제24조제2항 각 호 외의 부분 단서 중 “문화재와 연계된 문화재”를 “국가유산과 연계된 국가유산”으로 하고, 같은 조 제4항 및 제5항을 각각 제5항 및 제6항으로 하며, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제6항(종전의 제5항) 중 “제4항”을 “제5항”으로 하며, 같은 조에 제7항 및 제8항을 각각 다음과 같이 신설한다.

④ 보조사업자는 제2항의 방법으로 계약을 체결하는 경우에는 보조금 시스템을 통하여 계약 체결을 요청하거나 수행하여야 한다.

⑦ 보조사업 담당 부서장은 제3항 각 호의 금액 기준에 관하여 보조사업자나 간접보조사업자가 계약을 부당하게 여러 건으로 나누는 방식으로 절차를 우회하지 않도록 감독하여 계약 절차가 실질적으로 적용되도록 하여야 한다.

⑧ 보조사업 담당 부서장은 제1항 내지 제5항에서 규정한 사항 외에 사적이해관계자(「공직자의 이해충돌 방지법」 제2조의 ‘사적이해관계자’ 범위를 준용)와의 거래 등 계약과 관련하여 보조금의 부정한 사용이 없도록 관리하여야 한다.

제25조제2항제1호 중 "문화재와 연계된 문화재"를 "국가유산과 연계된 국가유산"으로 한다.

제33조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.

③ 「보조금법」 제27조의2제1항에 따라 감사보고서를 제출해야 하는 특정사업자는 보조금 또는 간접보조금을 교부한 모든 보조사업 담당 부서장에게 감사보고서를 각각 제출하여야 한다.

제35조제2항 각 호 외의 부분 전단 중 "보조금통합관리망"을 "보조금시스템"으로 한다.

제37조제1항 중 "부서장 및 기획재정부장관"을 "부서장"으로 하고, 같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 "기획재정부장관"을 "총괄 부서장"으로, "승인할 수 있다"를 "기획재정부장관에게 승인을 요청하여야 한다"로 하며, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 보조금시스템을 통해 운영·관리하는 보조금관리정보 중 중앙관서가 다른 법령에 따라 관리권한을 갖는 정보의 제공 또는 공개는 총괄 부서장이 제2항 각 호의 사항을 고려하여 행한다.

제41조제2항에 제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 「보조금법」 제30조제1항 및 제2항, 제33조제1항 각 호의 해당여

부가 불명확한 경우 등 부정수급 여부 판단에 있어 부정수급심의위원회 심의가 필요하다고 인정한 사항

제42조제1항 각 호 외의 부분 중 "매년 말까지 다음"을 "다음"으로, "점검 결과를"을 "매년 상반기의 점검 결과는 당해연도 9월 30일까지, 하반기의 점검 결과는 다음연도 3월 31일까지"로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분에 단서를 다음과 같이 신설한다.

다만, 제3호의 경우 당해연도의 점검 결과를 다음연도 3월 31일까지 입력하여야 한다.

제43조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

⑤ 보조사업 담당 부서장은 기획재정부가 점검 결과에 대한 재검토를 요청할 경우 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.

제44조제4항 단서 중 "중앙관서의 장"을 "보조사업 담당 부서장"으로 한다.

제47조에 제6항을 다음과 같이 신설한다.

⑥ 보조사업 담당 부서장은 포상금 지급기준에 부합하는 대상자를 분기별로 심의한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제11조(보조사업자 선정기준) ① 보조사업 담당 부서장이 보조사업자를 선정하고자 할 경우에는 보조사업자의 재무안정성, 자부담 능력, 사업능력, 사업관리체계의 적정성 등을 고려해야 하며, 그 세부내용은 별표2에서 정한 바와 같다.	제11조(보조사업자 선정기준) ① ----- ----- ----- -- <u>능력, 계속기업으로서의 존속능력, 사업 수행에 관한 법령 위반의 이력, 사업능력</u> ----- -----.
② · ③ (생 략)	② · ③ (현행과 같음)
④ 보조사업 담당 부서장은 보조사업자가 다음 각 호에 해당하는 경우 보조사업자 선정에서 제외하여야 한다.	④ ----- ----- ----- -----.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 제13조 제1항에 따라 중복수급에 해당되는 경우	2. 제13조제1항----- -----
제12조(보조사업자 공모) ① · ② (생 략)	제12조(보조사업자 공모) ① · ② (현행과 같음)
③ 제2항의 보조사업자 선정 공고에 부합하는 보조사업자가 없는 경우에는 재공모하여야 한다. 다만, <u>중앙관서의 장</u> 은 사업의 시급성 등을 고려하여 재공모 접수기간을 조정할 수 있다.	③ ----- ----- ----- --. --- <u>보조사업 담당 부서장</u> ----- ----- -----.

제13조(중복수급 확인·점검) ①
보조사업 담당 부서장 및 상위
보조사업자는 보조사업자에 대
한 중복수급 여부를 보조사업자
선정시 보조금시스템을 통해 확
인·점검할 수 있다.

② ~ ⑤ (생략)

제15조(보조사업자선정위원회) ①
보조사업 담당 부서장은 「보조
금법」 제17조제2항에 따라 공
모방식으로 보조사업자를 선정
하고자 할 때에는 보조사업자선
정위원회의 심의를 거쳐야 한
다. <단서 신설>

② ~ ⑤ (생략)

제16조(보조금 교부조건) ① 보조사업 담당 부서장은 「보조금법」 제18조에 따라 교부조건을 붙이는 경우에 다음 각 호에 관한 사항을 명시하여야 한다.

제13조(중복수급 확인·점검) ①

----- 확

인·점검하여야 한다.

② ~ ⑤ (현행과 같음)

제15조(보조사업자선정위원회) ①

---.다만, 공모외방식(이하, “지정방식”)으로 보조사업자를 선정하고자 할 때에도 적격여부에 대한 심의 등 보조사업 담당 부서장이 필요하다고 인정하는 경우에는 보조사업자선정위원회의 심의를 거칠 수 있다.

② ~ ⑤ (현행과 같음)

제16조(보조금 교부조건) ① ----

-----.

1. 다음 각 목에 해당하는 행위로 인해 보조금 교부결정의 전부 또는 일부를 취소할 수 있다는 사실

가. ~ 마. (생략)

2. (생략)

②·③ (생략)

④ 보조사업자가 중앙관서의 장에게 교부신청시 보조사업별 계좌정보를 포함하여 교부신청하여야 한다.

제18조(보조금 사용방법) ① 보조금 사용방식은 보조금 입·출금 계좌에서의 계좌이체(지로를 포함한다) 또는 보조사업비 카드(신용카드 또는 체크카드를 구분하지 아니한다) 사용만을 인정한다.

② 보조금 지출거래시 세금계산서는 전자세금계산서를 사용하여 한다.

1. -----

----- 취소하고 반환 명령을 하는 등 필요한 조치를 취-----
--

가. ~ 마. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

②·③ (현행과 같음)

④ ----- 보조사업 담당 부서장-----

-----.

제18조(보조금 사용방법 및 증빙자료 제출 방법) ① -----

----- 인정하며, 이때 카드 매출전표 등의 증빙자료는 보조금시스템에 전자적 형태로 수신된 정보만을 제출하여야 한다.

② -----

--- 하며, 이때 전자세금계산서

③ 제1항과 제2항에도 불구하고 교통, 통신시설 미비 등으로 계좌이체, 카드사용, 전자세금계산서 등의 사용이 곤란한 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 제1항 내지 제3항은 간접보
조사업자에게도 준용한다.

제24조(보조사업 관련 계약) ①
(생략)

② 제1항에 따라 보조금시스템을 통하여 계약업무를 관리함에 있어서 민간보조사업자 등이 제3항 각 호에 해당하는 계약을 체결하는 경우에는 다음 각 호의 방법으로 계약을 체결하도록 하여야 한다. 다만, 문화재와 연계된 문화재 관련 공사, 연구결과의 현장적용 가능성을 판단하

는 보조금시스템에 전자적형태
로 수신된 정보만을 제출하여야
한다.

③ 교통, 통신시설 미비 등으로 제1항과 제2항에 따른 사용 및 제출이 곤란한 경우에는 그러하지 아니하다. 다만, 이 경우 보조사업 담당 부서장은 보조금 사용 내역의 증빙자료가 보조금 시스템에 중복 또는 누락하여 제출되는 것을 방지하기 위하여 보조금 사용 내역을 상세히 점검하고 관리하여야 한다.

<삭 제>

제24조(보조사업 관련 계약) ①
(현행과 같음)

② -----

----- . ----- 국가유산과

연계된 국가유산 -----

기 위한 시범사업 등 이에 따르는 것이 곤란하다고 보조사업 담당 부서장이 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. ~ 3. (생략)

③ (생략)

<신설>

④ (생략)

⑤ 제1항 내지 제4항은 간접보조사업자에게도 준용한다.

<신설>

<신설>

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ 보조사업자는 제2항의 방법으로 계약을 체결하는 경우에는 보조금시스템을 통하여 계약 체결을 요청하거나 수행하여야 한다.

⑤ (현행 제4항과 같음)

⑥ ----- 제5항-----
-----.

⑦ 보조사업 담당 부서장은 제3항 각 호의 금액 기준에 관하여 보조사업자나 간접보조사업자가 계약을 부당하게 여러 건으로 나누는 방식으로 절차를 우회하지 않도록 감독하여 계약 절차가 실질적으로 적용되도록 하여야 한다.

⑧ 보조사업 담당 부서장은 제1항 내지 제5항에서 규정한 사항 외에 사적이해관계자(「공직자의 이해충돌 방지법」 제2조의

제25조(30억원 이상 보조사업 시
설공사) ① (생략)

② 제1항에도 불구하고 다음 각
호에 대하여는 설계적정성 검
토, 계약체결, 설계변경 타당성
검토를 조달청에 의뢰하지 않을
수 있다.

1. 해외 공사, 재해 또는 긴급
복구 공사, 기술의 특수성을
요구하는 공사, 문화재와 연계
된 문화재 관련공사

2. 3. (생략)

③ ④ (생략)

제33조(특정사업자에 대한 회계감
사) ① ② (생략)

<신설>

‘사적이해관계자’ 범위를 준용)
와의 거래 등 계약과 관련하여
보조금의 부정한 사용이 없도록
관리하여야 한다.

제25조(30억원 이상 보조사업 시
설공사) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

1. -----

----- 국가유산과 연
계된 국가유산 --

2. 3. (현행과 같음)

③ ④ (현행과 같음)

제33조(특정사업자에 대한 회계감
사) ① ② (현행과 같음)

③ 「보조금법」 제27조의2제1
항에 따라 감사보고서를 제출해
야 하는 특정사업자는 보조금
또는 간접보조금을 교부한 모든
보조사업 담당 부서장에게 감사
보고서를 각각 제출하여야 한
다.

제35조(보조사업 집행점검) ①
(생략)

② 보조사업 담당 부서장은 내
역사업내 모든 상위 보조사업자
로 하여금 보조금통합관리망을
통하여 다음 각 호의 사항에 대
하여 월 1회 이상 점검을 실시
하도록 하고, 그 결과를 전송받
아 관리하여야 한다. 또한, 보조
사업 담당 부서장이 교부한 보
조금에 대해서도 월 1회 이상
점검을 실시하여야 한다

1. ~ 3. (생략)

③ ~ ⑥ (생략)

제37조(보조금관리정보의 목적 외
이용) ① 「보조금법」 제26조
의6제3항에 따라 목적 외의 용
도로 보조금관리정보를 이용하
려는 자는 별지제9호서식에 따
라 총괄 부서장 및 기획재정부
장관에게 신청하여야 한다.

② 기획재정부장관은 제1항에
따른 신청이 있는 경우에는 다
음 각 호의 사항을 고려하여 보
조금관리정보의 제공을 승인할
수 있다.

제35조(보조사업 집행점검) ①
(현행과 같음)

② -----

----- 보조금시스템-----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

③ ~ ⑥ (현행과 같음)

제37조(보조금관리정보의 목적 외
이용) ① -----

----- 부서장-----

-----.

② 총괄 부서장-----

----- 기획재정

부장관에게 승인을 요청하여야

1. ~ 5. (생략)

③ (생략)

<신설>

제41조(부정수급심의위원회) ① (생략)

② 부정수급심의위원회는 다음 각 호의 사항을 심의할 수 있다.

1. ~ 3. (생략)

<신설>

③ ~ ⑥ (생략)

제42조(부정수급 점검) ① 보조사업 담당 부서장은 매년 말까지 다음 각 호의 사항을 점검하고 점검 결과를 보조금시스템에

한다.

1. ~ 5. (현행과 같음)

③ (현행과 같음)

④ 보조금시스템을 통해 운영·관리하는 보조금관리정보 중 중앙관서가 다른 법령에 따라 관리권한을 갖는 정보의 제공 또는 공개는 총괄 부서장이 제2항 각 호의 사항을 고려하여 행한다.

제41조(부정수급심의위원회) ① (현행과 같음)

② -----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 「보조금법」 제30조제1항 및 제2항, 제33조제1항 각 호의 해당여부가 불명확한 경우 등 부정수급 여부 판단에 있어 부정수급심의위원회의 심의가 필요하다고 인정한 사항

③ ~ ⑥ (현행과 같음)

제42조(부정수급 점검) ① -----
----- 다음 -----

-- 매년 상반기의 점검 결과는

⑤ (생 략) 제47조(신고 포상금 지급절차) ① ~ ⑤ (생 략) <u><신 설></u>	⑤ (현행과 같음) 제47조(신고 포상금 지급절차) ① ~ ⑤ (현행과 같음) <u>⑥ 보조사업 담당 부서장은 포</u> <u>상금 지급기준에 부합하는 대상</u> <u>자를 분기별로 심의한다.</u>
--	--